

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपीलीय संख्या 490/2017

मुन्ना लाल

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... प्रत्यर्थी

सह

आपराधिक अपीलीय संख्या 491/2017

शिव लाल

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

चुनौती

एक ही घटना से उत्पन्न इन दोनों दायित्विक अपीलों में, एसटी सं. 499/1985 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के न्यायालय द्वारा 29 जनवरी 1986 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक अपील सं. 539/1986 [जो दंड प्रक्रिया संहिता(एतस्मिनपश्चात् संक्षेप में "सीआरपीसी") की धारा 374(2) के तहत एक अपील है] को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 9 जुलाई 2014 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गयी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)

2. राम विलास के पिता नारायण की हत्या 5 सितंबर, 1985 की सुबह लगभग 10.00 बजे की गई थी। इसके तुरंत बाद लगभग 12.10 बजे रामविलास द्वारा एक तहरीर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। डॉ. मोहम्मद हनीफ खान उक्त एफआईआर के लेखक थे। मुन्ना लाल, शिव लाल, बाबू राम और कालिका पर इस हत्या को करने का आरोप लगाया गया था।

मृत्यु समीक्षा

3. एफआईआर दर्ज होने के परिणामस्वरूप, तिलहर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष शैलेंद्र बहादुर चंद्र (जो विवेचक भी थे) एसआई रामपाल सागर और कांस्टेबल उधम सिंह के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इस क्रम में राम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पाल सागर ने मृत्यु समीक्षा की, जिसके दौरान नारायण को लगी चोटों में से एक चोट से निकले हुए खून से घटना स्थल पर एक गोली बरामद की गई थी।

आरोप

4. विवेचना पूरी होने के बाद, चारों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय के समक्ष धारा 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया। इस बीच कालिका की मृत्यु हो गई थी। सुपुर्दगी पर, निचली अदालत ने निम्नलिखित आरोप तय किए:

"आरोप

मैं, सनवाल सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर, एतद्वारा आप पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ:-

1. शिव लाल
2. मुन्ना लाल
3. बाबुल राम

यह कि आपने कालिका के साथ 05.09.85 को सुबह लगभग 10.00 बजे गांव फतेहपुर बुजुर्ग/ मोहदीपुर, थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर, गांव अबादी के पश्चिम में स्थित बुधखान के खेत में आशयपूर्वक और जानबूझकर नारायण की हत्या की, जिसमें आप, मुन्ना ने गोली मारी, आप बाबू राम ने तमंचा द्वारा चोट पहुंचाई और आप शिवलाल ने कांता और आपके सहयोगी मृतक कालिका की लाठी से चोट पहुंचाई और आप सभी ने कथित अपराध करने में साशय सहयोग किया और इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 302

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के तहत दंडनीय और इस सत्र न्यायालय के संज्ञान के तहत अपराध कारित किया।

और मैं एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि आप पर उक्त आरोप पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए।

विचारण

5. अभियोजन ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए पांच गवाहों और एक दर्जन से अधिक दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। बचाव पक्ष की ओर से किसी का भी परीक्षण नहीं किया गया।

6. पीडब्ल्यू-1 डॉ. रमेश थे, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया था। नारायण के शव पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें पाईं गयीं:

(1) फटा घाव 2 सेमी x 1 सेमी, माथे पर, बाईं आंख की भौंह की दीवार से 3 सेमी ऊपर। भुनगे उपस्थित।

(2) कटा हुआ घाव 4 सेमी x 1 सेमी, ठोड़ी पर, निचले होंठ से 1 सेमी नीचे। भुनगे उपस्थित थे।

(3) कटा हुआ घाव 3 सेमी x 1 सेमी, चेहरे के बायीं तरफ, बायें पार्श्व से मुंह के बाईं ओर 2 सेमी।

(4) कटा हुआ घाव 17 सेमी x 8 सेमी, उदर गुहा के सामने नाभि से ऊपर 5 सेमी गहरा। आंतरिक अंग बाहर निकले हुए।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(5) गोली लगने के घाव का प्रवेश 2 सेमी x 1 सेमी, सामने के उदर पर, 3 सेंटीमीटर दाहिना पार्श्व से नाभि पर, टैटू मौजूद दिशा पीछे की तरफ नीचे की ओर।

(6) गोली लगने के घाव का निकास 6 सेमी x 5 सेमी, कूल्हे के बायीं तरफ, इलियक क्रेस्ट से 5 सेमी नीचे।

(7) गोली लगने के घाव का निकास 2 सेमी x 1 सेमी, दाहिनी जांघ पर सामने, इलियक स्पाइन (अग्रवर्ती) के 15 सेमी नीचे, दिशा पीछे की ओर सीधी।

(8) गोली लगने के घाव का निकास 3 सेमी x 2 सेमी, दाहिने जांघ के पार्श्व भाग पर, इलियक क्रेस्ट से 12 सेमी नीचे।"

7. पीडब्लू-1 के अनुसार, "नारायण की मृत्यु सदमे व आंतरिक रक्तस्राव और बहुत अधिक खून बहने के कारण हुई"; चोट संख्या 5 और 6 और इसी तरह उपरोक्त उल्लिखित चोट संख्या 7 और 8 क्रमशः एक दूसरे के साथ संबंधित प्रवेश व निकास चोट थे, जो बंदूक और तमंचा शॉट्स के कारण हो सकते थे, जबकि चोट संख्या 1, 2, 3 लाठी से संभव थी और चोट संख्या 4 "कांटा" द्वारा कारित हुई हो सकती थी।

8. मृतक के पुत्र रामविलास ने, पी डब्लू-2 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए कहा कि नारायण और जसवंत (शिवलाल के पिता) और शिवलाल के बीच दस वर्ष पहले एक झगड़ा हुआ था और जसवंत की उस झगड़े में मृत्यु हो गई थी। शिव लाल के पक्ष से अजुधी की हत्या कर दी गई। हालांकि नारायण को बरी कर दिया गया। पीडब्ल्यू-2 ने अन्य बातों के साथ-साथ मुन्ना लाल और शिव लाल की पहचान की, जो अदालत में उपस्थित थे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

पीडब्लू-2 के अनुसार, घटना की तारीख को, वह अपने पिता नारायण के साथ खेत जोतने के बाद बुधू खान के खेत में पहुंचा था, जब चार अभियुक्त अचानक शिवलाल के खेत से बाहर आ गए। कथित अभियुक्त मुन्ना लाल, शिव लाल, बाबू राम और कालिका क्रमशः 'बंदूक', 'कांटा' (धारदार हथियार), 'तमंचा' (स्थानीय रूप से बनी बंदूक) और 'लाठी' से लैस थे। वे गाली-गलौज कर रहे थे और नारायण को मारने की धमकी दे रहे थे। नारायण को मुन्ना लाल और बाबू राम से गोली लगी, जबकि शिव लाल और कालिका ने क्रमशः कांटा और लाठी से उसे घायल कर दिया। केदार, हेमराज, खेमकरन और छंगलाल ने भी इस घटना को देखा। केदार और हेमराज ने हत्या न करने का अनुरोध किया। यह दोहराया गया कि हेमराज घटना के समय आया था और उसने घटना देखी थी। अभियुक्तों ने वहां से भागने के बाद, अन्य अभियुक्त वहाँ पहुँचे। पीडब्लू-2 ने यह पाकर कि नारायण मृत थे, वह डॉ. हनीफ की दुकान पर पहुँचा और उसे घटना के बारे में बताया, जिसके बाद डॉ. हनीफ ने तहरीर लिखी और उसमें लिखी गई बात को पीडब्लू-2 को पढ़कर सुनाया। पीडब्लू-2 ने न तो डॉ. हनीफ द्वारा लिखी गई रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए और न ही अपने अंगूठे के निशान लगाए, लेकिन जब पीडब्लू-2 पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट ले गया, तो उसने पुलिस स्टेशन में 'मुंशी' द्वारा लिखी गई रिपोर्ट पर अपने अंगूठे का निशान लगाया।

9. प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-2 ने बताया कि नारायण ने जसवंत की बंदूक का लाइसेंस रद्द करने के लिए एक आवेदन किया था और 'पैरवी' की

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

थी। नारायण पर पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामले में मुकदमा चलाया गया था और उसने भी एक क्रॉस-केस किया था; आगे धारा 107/116 सीआरपीसी के तहत एक मामला नारायण के खिलाफ लंबित था; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत एक मामला और लंबित था जिसमें पीडब्लू-2 और उसके पिता नारायण अभियुक्त थे। बाद वाले मामले में, मुन्ना लाल उनके खिलाफ गवाह था। 'अजुधि' की हत्या के बाद से, शिव लाल के साथ निरंतर दुश्मनी रही है। हालांकि नारायण की हत्या तक, पीडब्लू-2 या उसके पिता के साथ कोई 'मारपीट' नहीं हुई थी, न 'पैरोकारी' की थी। पीडब्लू-2 ने "पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट पर अंगूठे का निशान नहीं लगाया था", लेकिन हनीफ की 'दुकान' पर उस पर अपना अंगूठा लगाया था और उसे मुंशी को सौंप दिया था।

10. प्रत्यक्षदर्शी हेमराज ने पीडब्ल्यू-3 के रूप में गवाही दी। पीडब्ल्यू-3 की बहन गोपालपुर धाधीपुरा में रहती है और वह कभी कभी आता जाता है। महादीपुर और गोपालपुर के बीच की दूरी 1-2 मील है। जब भी पीडब्ल्यू-3 अपने गांव से गोपालपुर जाता था, तो वह मोहदीपुर गांव की बाहरी सड़क से निकलता था। जब वह बुधू खान के खेत के पास पहुंचा, तो बंदूक, कांटा, तमंचा और लाठी से लैस होकर अभियुक्त नारायण की हत्या कर रहे थे। पीडब्ल्यू-2 घटना स्थल पर मौजूद था। दो राहगीर छंगलाल और खेमकरन वहां पहुंचे थे। पीडब्ल्यू-3 के अलावा दो भैंसों को चरा रहे केदार ने भी इस घटना को देखा था। नारायण पर हमला करने के बाद, आरोपी व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। नारायण की मृत्यु हो चुकी थी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

11. प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-3 ने उन सुझावों का खंडन किया कि वह नारायण के परिवार से संबंधित था। पीडब्लू-3 ने दोहराया कि केदार घटना स्थल के पास जानवरों को चरा रहा था और खेमकरण और छंगलाल उसकी (पीडब्लू-3) उपस्थिति में वहां आए थे। जब पीडब्लू-3 घटना स्थल से निकला, तो बीस से पच्चीस लोग वहां इकट्ठा हो गये थे, जिनमें से नारायण के परिवार की एक बुजुर्ग महिला और एक लड़की रो रही थी। न तो पीडब्लू-3 राम विलास की पत्नी को पहचान सका और न ही उन्हें उन ग्रामीणों का नाम पता था जो बाद में वहां पहुंचे।

12. पीडब्लू 4 रामपाल सागर थे, जिन्होंने मृत्यु समीक्षा की। पीडब्ल्यू-4 ने बयान दिया कि मृत्यु-समीक्षा के दौरान, उसने मृतकों के कूल्हे की चोट से निकलने वाले खून में एक गोली पाई। उसने आरोप-पत्र और बरामद की गई गोली से संबंधित जब्ती ज्ञापन को साबित किया। पीडब्लू-4 ने यह भी बयान दिया कि अन्य लोगों के साथ वह घटना स्थल पर पहुंचने पर केदार से मिला था।

13. कांस्टेबल उधम सिंह ने पीडब्ल्यू-5 के रूप में गवाही दी। पीडब्ल्यू-5 घटना स्थल पर विवेचक के साथ गये था, जहां पीडब्ल्यू-4 ने मृत्यु-समीक्षा की थी।

14. यह महत्वपूर्ण है कि डॉ. हनीफ, केदार, छंगलाल, खेमकरन और विवेचना अधिकारी का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा न तो बंदूक और तमंचा और न ही कांटा और लाठी जब्त की गई। कोई फोरेंसिक प्रयोगशाला या बैलिस्टिक रिपोर्ट भी नहीं थी।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

15. अंततोगत्वा, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करने पर, सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि सुसंगत और निर्विवाद प्रत्यक्ष साक्ष्य ने मामले को साबित किया, जो विश्वसनीय संभाव्यताओं, उद्देश्य के अस्तित्व, चिकित्सा साक्ष्य और सभी अन्य परिस्थितियों द्वारा समर्थित था। ऐसा मानने में, निचली अदालत ने पीडब्लू 2 और 3 के प्रत्यक्षदर्शी बयानों पर अवलम्ब लिया और मुन्ना लाल, शिवलाल और बाबू राम को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि त्वरित एफआईआर ने मामले की सच्चाई के बारे में गारंटी प्रस्तुत की। नतीजतन, 29 जनवरी 1986 को अपने फैसले से, न्यायाधीश ने जीवित अभियुक्तों, मुन्ना लाल, शिवलाल और बाबू राम को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपील

16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सत्र न्यायाधीश के पूर्वोक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध मुन्ना लाल, शिवलाल और बाबू राम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गयी।

17. अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, बाबू राम का निधन हो गया, इसलिए उनके अनुरोध पर अपील उपशमित हो गई।

18. मुन्ना लाल और शिवलाल की ओर से तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख पर रखी गई

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

सामग्री पर विचार करने पर उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। उक्त अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने मुन्ना लाल और शिव लाल, जो जमानत पर थे, को 30 दिनों के भीतर अपनी सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर निचली अदालत को उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और कानून के अनुसार सजा काटने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

19. उच्च न्यायालय द्वारा दायित्व अपील संख्या 539/1986 के खारिज होने से व्यथित होकर मुन्ना लाल और शिव लाल ने अपील की विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा 6 मार्च 2017 को एक आदेश द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

20. इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बाद मुन्ना लाल और शिव लाल को हिरासत में ले लिया गया था। दोनों अपीलकर्ताओं ने 11 साल और 11 महीने से अधिक की अपनी संबंधित सजा काटी है, उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया। 10 जनवरी 2023 को जमानत के लिए आवेदनों पर विचार करते हुए, इस अदालत ने पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे अपीलों को गुण-दोषों पर बहस करने के लिए अगले दिन बेहतर ढंग से तैयार होकर आएं।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

21. अपीलार्थियों मुन्ना लाल और शिव लाल की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश के. गिरि और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार त्यागी को विस्तार से सुना गया है।

अपीलकर्ताओं के तर्क

22. श्री गिरि ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर गंभीर आपत्ति जताई। उनके अनुसार, अभिलेख पर मौजूद सबूतों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नारायण और जसवंत (मुन्ना लाल के पिता) के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और निचली अदालतें इस बात पर ध्यान देने में विफल रहीं कि यह गलत फंसाने का एक स्पष्ट मामला था। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत हेमराज, पीडब्लू-3 का बयान 29 सितंबर 1985 को दर्ज किया गया था जो अपीलार्थियों द्वारा नारायण की कथित रूप से हत्या किए जाने के चौबीस दिन से अधिक के बाद था। विवेचक के अदालत में न मौजूद होने से, इस तरह के बयान को दर्ज करने में इस देरी के लिए कोई न्यायोचित स्पष्टीकरण नहीं था और इससे अपीलकर्ताओं पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके बाद, अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में डॉ. हनीफ, केदार, छंगलाल और खेमकरन के पेश न होने का उल्लेख करते हुए, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि इसे अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक ठहराया जाना चाहिए था।

23. आगे जारी रहते हुए, श्री गिरि ने तर्क दिया कि पीडब्लू-3 केवल एक मौका गवाह था और उस गांव से अलग गांव का निवासी होने के नाते, जहां

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अपीलार्थी और नारायण अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे, उसके पास सुबह 10 बजे घटना स्थल पर होने का कोई कारण नहीं था और उसके द्वारा कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। श्री गिरि ने अपनी इस दलील का समर्थन करने के लिए कि एक मौके के गवाह के साक्ष्य की सावधानी और बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है, यह कि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति को पर्याप्त रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और एक मौके के गवाह की गवाही, जिसकी उपस्थिति घटना स्थल पर संदिग्ध है, को खारिज कर दिया जाना चाहिए, श्री गिरि द्वारा (2009) 9 एससीसी 719 (जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य) में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया गया था।

24. श्री गिरि ने आगे प्रतिवाद किया कि मुन्नालाल की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस था और ऐसी बंदूक को जब्त करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्थान पर नारायण का शव पड़ा था, वहां से एक गोली बरामद होने के बाद, बैलिस्टिक विशेषज्ञों की राय लेने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया कि क्या गोली मुन्ना लाल की बंदूक से चलाई जा सकती थी।

25. श्री गिरि ने यह भी तर्क दिया कि विवेचक की गवाही को दर्ज करने में अभियोजन की विफलता को एक गंभीर दोष माना जाना चाहिए, जो बचाव पक्ष के इस कथन को विश्वासनीय बनाता है कि नारायण की हत्या किसी और द्वारा की गई हो सकती है, लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण मुन्ना लाल और शिव लाल को झूठे तरीके से आरोपी बनाया गया था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

राज्य की दलीलें

26. इसके विपरीत, उभयनिष्ठ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की बारीकी से जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुन्ना लाल और शिव लाल, बाबू राम के साथ हत्या के अपराध के दोषी थे। उनके अनुसार, जांच की प्रक्रिया में खामियां मात्र, इस प्रकार दिए गए निष्कर्षों को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। चश्मदीद गवाहों, पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 के बयानों को निचली अदालतों द्वारा विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया गया और ऐसे बयानों नकारने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपराध के हथियारों को जब्त करने में चूक और/या केवल बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश न करना अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है, जहां अभिलेख पर विश्वसनीय प्रत्यक्ष(चश्मदीद) साक्ष्य मौजूद हो जो आरोपी की दोषिता को स्पष्टतः दर्शित करता हो। उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि अपीलों में कोई बल न होने के कारण, उन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

सवाल

27. सवाल यह है कि इस न्यायालय को इन आपराधिक अपीलों पर निर्णय करने का काम सौंपा गया है, क्या निचली अदालत, अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, दोषसिद्धि अभिलिखित करने और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को अपना बाकी जीवन जेल में बिताने के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

लिए सजा देने में न्यायोचित था। चूंकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है, इसलिए इस सवाल का जवाब इस न्यायालय को अपीलों को एक या दूसरे तरीके से तय करने के लिए निर्देशित करेगा।

निर्णय

28. इन अपीलकर्ताओं के भाग्य का निर्णय करने से पहले, इन दो अपीलों पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक कुछ सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सिद्धांत वर्षों के दौरान विकसित हुए हैं और 'कानून के स्थापित सिद्धांतों' में परिवर्तित हुए हैं। ये निम्न हैं:

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 में इस मान्यता को शामिल किया गया है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सबूतों की गुणवत्ता मायने रखती है न कि मात्रा। निष्कर्ष रूप में, यहां तक कि हत्या के मामले में भी, गवाहों की बहुलता पर जोर देना आवश्यक नहीं है और एकल गवाह का मौखिक साक्ष्य, यदि विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसके आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है।

(ख) सामान्यतया, मौखिक परिसाक्ष्य को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(i) पूर्ण रूप से विश्वसनीय

(ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) न तो पूर्ण रूप से विश्वसनीय और न ही पूर्ण रूप से अविश्वसनीय।

मामलों की पहली दो श्रेणियों से न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में शायद अधिक कठिनाई न हो। तथापि, मामलों की तीसरी श्रेणी में, न्यायालय को सावधानी बरतनी होगी और विवेक के नियम की आवश्यकता के रूप में प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक रूप से विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा किन्हीं तात्त्विक विशिष्टियों की पुष्टि की तलाश करनी होगी।

(ग) दोषपूर्ण विवेचना अभियोजन के लिए हमेशा घातक नहीं होती, जहां चक्षु(प्रत्यक्षदर्शी) साक्ष्य विश्वसनीय और तर्कसंगत पाया जाता है। ऐसे मामले में अदालत को साक्ष्यों के मूल्यांकन में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन सभी मामलों में एक दोषपूर्ण विवेचना विश्वसनीय अभियोजन कथानक को खारिज करने के लिए एक निर्धारक कारक नहीं हो सकती है।

(घ) विवेचना अधिकारी का परीक्षण न करने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो केवल परीक्षण न करना अभियोजन मामले को घातक नहीं बनायेगा।

(ङ) जब कोई साक्षी कुछ समय बीतने के पश्चात् प्राकृतिक रीति से साक्ष्य देता है तो विसंगतियां आती हैं और यदि ऐसी विसंगतियां तुलनात्मक रूप से मामूली प्रकृति की हैं और अभियोजन के कथानक के मूल में नहीं जाती हैं, तो उन्हें अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है।

29. पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि उसके निष्कर्ष आक्षेपित निर्णयों में

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आए निर्णयों से अलग नहीं होते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर, जिन पर थोड़ी देर बाद चर्चा की जानी प्रस्तावित थी, दुर्भाग्य से निचले न्यायालयों का ध्यान नहीं गया। इसके अलावा, यदि कमियां मामूली प्रकृति की होतीं, तो इस न्यायालय के लिए पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 द्वारा दिए गए बयान को पीडब्लू-1 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य के आलोक में स्वीकार करना और इस निष्कर्ष को बरकरार रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता कि नारायण गोली लगने और अपीलकर्ताओं द्वारा उसे पहुँचायी अन्य चोटों के कारण मर गया। वास्तव में, यह हत्या का एक स्पष्ट मामला होता जिसमें नारायण पीड़ित था और अपीलकर्ता अपराध के अपराधी थे।

30. तथापि, नारायण की हत्या से लगभग दस वर्ष पूर्व, उसके (नारायण) और अपीलार्थियों के बीच व्याप्त शत्रुता के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन के लिए स्थिति बदतर हो जाती है। न केवल अपीलकर्ताओं ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत परीक्षा के दौरान गवाही दी कि शिव लाल और राम विलास (पीडब्लू-2) के हित-पूर्वाधिकारी (पूर्वजों) के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाहियों में शिव लाल की ओर से मुन्ना लाल एक गवाह था, यह स्वयं पीडब्लू-2 के बयान से स्पष्ट है कि एक तरफ नारायण और दूसरी तरफ जसवंत (शिव लाल के पिता) व शिव लाल के बीच पिछले दस वर्षों के दौरान एक लंबे समय से झगड़ा था; इसके अलावा उस झगड़े में जसवंत और एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी; और यह दुश्मनी जारी रही क्योंकि शिव लाल नारायण की हत्या के पहले से ही आवासीय भूमि पर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

जबरन कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था और जिसमें मुन्ना लाल पीडब्लू 2 के खिलाफ एक गवाह था। अपीलकर्ताओं की ओर से इस न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि मुन्ना लाल और शिव लाल को झूठा फंसाया गया है क्योंकि पीडब्लू-2 का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और इस तरह संपत्ति विवाद को उस तरीके से समाप्त कर दिया जाए जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

31. अपीलार्थियों के तर्क के इस भाग को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दो समूहों के बीच, नारायण की कथित हत्या से पहले दस वर्षों से विद्यमान निरंतर शत्रुता के निर्विवाद साक्ष्य के कारण, यह स्थापित किया जा सकता है कि पीडब्लू-2 ने अपीलार्थियों के प्रति व्यक्तिगत दुर्भावना पाल ली और पीडब्लू-2 द्वारा अपीलार्थियों को कानूनी कार्यवाहियों से हटाने के इरादे से कार्य करने की संभावना के साथ-साथ संपत्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए पीडब्लू-2 का अपीलार्थियों के विरोधी होने के कारण, उसकी गवाही को विश्वसनीयता के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता और अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य की, वास्तव में उपरोक्त संदर्भित स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, भी गहन जांच की जानी चाहिए।

32. पीडब्लू-2 के मौखिक साक्ष्य से पता चला है कि उस घटना की सुबह क्या हुआ, इसलिए पीडब्लू-3 के मौखिक साक्ष्य पर गौर करना आवश्यक

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

समझा जाता है। वास्तव में अपीलार्थियों की ओर से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि पीडब्लू-3 पीडब्लू-2 का एक रिश्तेदार था और यह कि एक 'संयोग गवाह' के अलावा एक हितबद्ध गवाह होने के नाते, उसकी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। पीडब्लू-3 की गवाही से यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों, इतनी सुबह, वह घटना स्थल से गुजरा। यह पाया गया है कि पीडब्ल्यू-3 नेवड़िया, थाना खुदागंज, जिला शाहजहांपुर का निवासी है, जबकि पीडब्ल्यू-2 को फतेहपुर बुजुर्ग, थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर का निवासी होना पाया गया। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1-2 मील है। हत्या की यह घटना तिलहर थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई। पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्यों से पूर्ण स्पष्ट रूप से यह सामने नहीं आया है कि उसने कहां से शुरुआत की और वह कहां जा रहा था। गोपालपुर धादीपुरा गांव हो सकता है, जहां पीडब्ल्यू-3 की बहन की ससुराल है, लेकिन वह किस उद्देश्य के लिए गया था, यह स्पष्ट नहीं है। पीडब्लू-3 द्वारा यह नहीं कहा गया था कि वह अपनी बहन के घर जा रहा था। प्रति-परीक्षा में, पीडब्ल्यू-3 ने "फतेहपुर बुजुर्ग @ मुहद्वीपुर" में रहने से इनकार किया।

33. अपीलार्थियों के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए, कुछ और विवरणों की आवश्यकता थी इस परिस्थिति को देखते हुए कि पीडब्लू-3 सर्वोत्तम रूप से एक 'मौका/संयोगवश साक्षी' था। संयोग से, पीडब्लू-2 ने पीडब्लू-3 से संबंधित होने से इनकार किया था और पीडब्लू-2 से अभियोजन पक्ष द्वारा यह पता नहीं लगाया गया था कि उसे पीडब्लू-3 का नाम कैसे पता चला, इस तथ्य को देखते हुए कि पीडब्लू-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3 एक अलग गांव का निवासी था। इसी तरह, पीडब्ल्यू-3 ने भी यह नहीं कहा कि वह पीडब्ल्यू-2 या उसके पिता को पहले से जानता था। पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 के परिचित होने की प्रकृति को अभियोजन द्वारा सामने लाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, हालांकि यह सच है कि पीडब्ल्यू-3 ने नारायण को मुन्नालाल द्वारा गोली मारने के बारे में एक स्पष्ट विवरण दिया था, जहां तक शिवलाल का संबंध है, कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गयी थी, सिवाय इसके कि सभी चार अभियुक्त नारायण की 'पिटाई' कर रहे थे (जैसा कि हिंदी में दर्ज साक्ष्य से समझा गया) और न कि 'हत्या' (जैसा कि पेपर-बुक में अनुवादित संस्करण से उपलब्ध है)। फिर से, प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्ल्यू-3 ने बयान दिया कि मुन्ना लाल ने नारायण को गोली मारी थी, इस बारे में विस्तार से बताए बिना कि क्या शिवलाल ने भी नारायण को कोई चोट पहुंचाई थी। जहां तक पीडब्ल्यू-2 द्वारा शिव लाल की भूमिका का संबंध है, पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 के कथानकों के बीच एक स्पष्ट विसंगति है, जिसे शायद ही नजरअंदाज किया जा सकता है।

34. तथापि, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि अभिलेख से प्रकट होने वाली परिस्थितियां घटना स्थल पर पीडब्ल्यू-3 की उपस्थिति को न्यायोचित नहीं ठहराती हैं। इसलिए इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 की मौखिक गवाही संदेह से मुक्त नहीं है और उनका साक्ष्य निर्विवाद गुणवत्ता का नहीं है, विवेक के नियम में उन अन्य गवाहों से उनके कथानकों की संपुष्टि की आवश्यकता होगी जो, पीडब्ल्यू-2

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

और पीडब्लू-3 के अनुसार, घटना स्थल पर उपस्थित थे और नारायण की हत्या के गवाह थे।

35. पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साक्ष्य के अनुसार, अन्य चश्मदीद गवाह थे, जिनमें से केदार एक प्रमुख गवाह था और छंगे लाल और खेमकरन स्वतंत्र गवाह थे। चूंकि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 का यह कहना था कि केदार, छंगे लाल और खेमकरन घटना स्थल पर मौजूद थे और अन्य बातों के साथ साथ, शिव लाल द्वारा नारायण को 'कांटा' से पीटने और मुन्ना लाल द्वारा उस पर गोली चलाने की घटना को भी देखा था, इसलिए पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के बयानों की पुष्टि करने वाले तीन (केदार, छंगे लाल और खेमकरन) में से किसी एक द्वारा प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान किया जा सकता था। अभियोजन पक्ष ने अज्ञात कारणों से, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 द्वारा अन्य चश्मदीद गवाहों के रूप में बताए गए इन तीन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं किया गया था, जिससे इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि उनका परीक्षण किया गया होता, तो अभियोजन की कहानी का उनके द्वारा समर्थन नहीं किया गया होता।

36. न केवल केदार, छंगेलाल और खेमकरन का परीक्षण नहीं किया गया, बल्कि अभियोजन पक्ष ने डॉ. हनीफ का भी परीक्षण नहीं किया, जिनके पास पीडब्लू-2 गया था और रिपोर्ट पर लिखने के लिए कथित रूप से हत्या की घटना का वर्णन किया था। क्या डॉ. हनीफ ने लिखित रूप में पीडब्लू-2 के कथानक को लिख दिया था, यह उनके द्वारा बताया जा सकता था, लेकिन इसके अभाव में, संदेह उत्पन्न हो जाता है जिसके लिए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

यह न्यायालय फिर से यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर है कि डॉ. हनीफ परिदृश्य में ही न रहे हों। हालांकि यह न्यायालय पीडब्लू-2 के बयान में इस स्पष्ट विसंगति को ज्यादा महत्व नहीं देता है कि उसने रिपोर्ट पर, अपना अंगूठा कहां लगाया था अर्थात् डॉ. हनीफ की दुकान या पुलिस स्टेशन पर। यह एक छोटी सी विसंगति है जिसे हटाया जा सकता है।

37. उपरोक्त परिस्थितियों को तीन अन्य परिस्थितियों के आलोक में समझा जाना चाहिए, जिन्हें इसे सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है।

38. पहला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पीडब्लू-3 का बयान घटना के लगभग 24 दिन बाद दर्ज किया गया था। चूंकि विवेचक को कटघरे में नहीं लाया गया था (परीक्षण नहीं किया गया था), इसलिए अपीलार्थियों को उनसे प्रति-परीक्षा करने और इस प्रकार इस तरह के विलंब का कारण जानने का अवसर नहीं मिला। परिणामस्वरूप, विवेचना के दौरान पीडब्लू-3 के बयान को दर्ज करने में देरी को उल्लिखित नहीं किया गया है और इसलिए यह गैर-न्यायोचित बनी हुई है। विवेचना की प्रक्रिया के दौरान पीडब्लू-3 को बाद में एक चश्मदीद गवाह के रूप में स्थापित किए जाने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है।

39. दूसरा, यद्यपि पीडब्लू-4 घटना स्थल पर 5 सितंबर, 1985 को दोपहर 1.30 बजे पहुंचा और मृत शरीर के कूल्हे पर लगी चोट से बहते हुए खून में एक गोली बरामद की गई, लेकिन उन हथियारों को जब्त करने के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

लिए कोई प्रयास नहीं किया गया जिसके द्वारा प्राणघाती हमला किया गया था। यह सच है कि हथियार को जब्त करने में विफलता /उपेक्षा ही अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, लेकिन यह तथाकथित चश्मदीद गवाहों अर्थात्, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की मौखिक गवाही के सामने महत्व रखता है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं पाया गया है। छूटी हुई कड़ी को विवेचना द्वारा बताया जा सकता था, जिसका फिर से, परीक्षण नहीं किया गया। साक्षी की परीक्षा न किए जाने से प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। जैसा कि पी डब्लू-4 द्वारा बताया गया है, विवेचक एक गवाह के रूप में बयान नहीं दे सका, इसका कारण यह है कि उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। यह नहीं दिखाया गया कि विवेचक किसी भी परिस्थिति में विचारण न्यायालय में अपने बयान को अभिलिखित करने को छोड़ नहीं सकता था। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने विवेचक की परीक्षा न होने के मुद्दे पर विचार किया। वर्तमान मामले के तथ्यों में, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट रिक्तता और पीडब्लू-2 व पीडब्लू-3 का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, यह न्यायालय वर्तमान मामले को एक ऐसे मामले के रूप में मानता है जहां विवेचक की परीक्षा महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। उसकी परीक्षा न होना अभियोजन पक्ष के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रयास में एक तात्त्विक कमी पैदा करती है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है।

40. जहां तक बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त न करने का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी अनिवार्यता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। यहां, चूंकि अपराध का कोई हथियार जब्त नहीं किया गया था, इसलिए कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं मांगी गई और न ही प्राप्त की गई। हालांकि श्री गिरि ने तर्क दिया कि मुन्ना लाल के पास लाइसेंसी बंदूक थी, लेकिन यह अदालत इस संबंध में अभिलेख में किसी भी सबूत का पता लगाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपराध के हथियारों को जब्त करने की विफलता/उपेक्षा का प्रभाव अभियोजन के कथानक पर प्रतिकूल रूप से इतना अधिक प्रभावित करता है कि यह साथ ही तात्त्विक गवाहों की गैर-परीक्षा अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देने के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति का गठन करती है।

41. तीसरा, पीडब्लू-1 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य, यदि पूरी तरह से विश्वास किया जाता है, तो इस न्यायालय को यह राय बनाने के लिए प्रेरित करता है कि पीडब्लू-4 का सबूत कि उसने एक गोली बरामद की थी, यह घटना स्थल पर उसकी जब्ती को संदिग्ध बनाता है। पीडब्लू-1 के अनुसार, चोट संख्या 5 और 7, पीड़ित पर चली गोली के प्रवेश बिंदु थे, जबकि चोट संख्या 6 और 8 गोली के निकास बिंदु थे। गोलियां पीड़ित के पेट और दाहिनी जांघ को वेधकर गयी हैं और वहां से बाहर निकलने के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

बिंदु हैं, इसलिए विचार का विषय यह है कि पीडब्ल्यू-4 को तब भी "मृत शरीर के कूल्हे पर चोट से निकलने वाले रक्त में गोली" कैसे मिल सकती है। अलग-अलग निकास बिंदु होने के बावजूद, यह काफी असंभव है कि चोट संख्या 6 के बाद भी पीडब्ल्यू-4 द्वारा कूल्हे पर चोट से निकलने वाले रक्त में एक गोली पाई गई, जो दो निकास बिंदुओं में से एक थी। किसी भी स्थिति में, इस तरह की गोली हालांकि जबती ज्ञापन के तहत जब्त की गई है, लेकिन परीक्षण के दौरान प्रदर्शित नहीं की गई है जो पीडब्ल्यू-4 के कथानक को अस्वीकार्य बनाता है।

42. यद्यपि, विवेचना की प्रक्रिया में मात्र दोषों को दोषमुक्ति के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है, यह न्यायालय की विधिक बाध्यता है कि वह प्रत्येक मामले में विवेचक द्वारा की गई चूकों को छोड़कर अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और यह पता लगाए कि क्या अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य विश्वसनीय है और क्या ऐसी चूकें सत्य का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित करती हैं। विधि की उपरोक्त स्थिति के प्रति सचेत होने और आपराधिक न्याय-प्रशासन में लोगों की आस्था और विश्वास में कमी से बचने के लिए, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों का बारीकी से परीक्षण किया है और विवेचक की लापरवाही साथ ही उसके द्वारा की गई लापरवाह विवेचना के परिणामस्वरूप होने वाले चूक या लोप को प्रधानता देने से परहेज किया है। इस न्यायालय का प्रयास अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या अपीलार्थी सम्यक् रूप से दोषी पाए गए थे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोषी कानून के शिकंजे से बच न जाए, मामले की जड़ तक पहुंचने का रहा है। विवेचना की प्रक्रिया में खामियां, जिन पर पहले ध्यान दिया गया है, अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देने के लिए न्यायालय के दिमाग में नहीं आयी हैं, लेकिन विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के उचित मूल्यांकन पर, यह पता चला है कि ऐसे कारण थे जिनके लिए पीडब्लू -2 ने अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया होगा और यह भी कि पीडब्लू-3 पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं था। अभियोजन पक्ष की कहानी में काफी हद तक अनिश्चितता है और ऐसा लगता है कि निचली अदालतें पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की मौखिक गवाही से कुछ हद तक प्रभावित हुई हैं, जिसमें अन्य उपस्थित परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

43. पूर्वोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि अपीलार्थियों ने नारायण की हत्या की थी, यह आरोप संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे संदेह के लाभ के हकदार थे। निचली अदालत द्वारा 29 जनवरी 1986 को दिए गए फैसले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले को बरकरार नहीं रखने के कारण अपास्त हो जाता है; फलस्वरूप, दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9 जुलाई 2014 का आक्षेपित निर्णय और आदेश भी अपास्त हो जाता है। अपीलार्थियों को अपीलीय निर्णय और आदेश दिए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

जाने के बाद से सुधार गृह में रखा गया है, यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हों, तो उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा।

44. इस प्रकार, अपीलों को लागत के लिए किसी आदेश के बिना अनुमति प्रदान की जाती है।

.....
(न्यायमूर्ति रविन्द्र भट्ट)

.....
(न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त)

नई दिल्ली;

24 जनवरी 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।